El País
ESPAÑA · EL PAÍS
LUNES, 2 DE NOVIEMBRE DE 2026 · 05:30 H

La tragedia de Urda encara un largo camino ante la justicia

Los antecedentes de Angrois, Spanair, el Metro de Valencia y Adamuz auguran que la investigación se prolongará durante años

ÓSCAR LÓPEZ-FONSECA Y LILIANA OCHOA · ESPAÑA

El pasado jueves, 24 horas después de que el choque entre dos trenes en Urda (Toledo) costase la vida a al menos 69 personas, el palacete de mediados del siglo XVIII en el que tienen su sede los juzgados de la cercana localidad de Orgaz (2.600 habitantes) vivía una ficticia calma. Solo un folio en la puerta del edificio con los teléfonos de información de Renfe y Oryo —las compañías de los convoyes siniestrados— y la visita de dos agentes de la Guardia Civil de paisano identificables por los chalecos del instituto armado que vestían sugerían que este edificio es el epicentro de la investigación judicial que debe determinar las posibles responsabilidades penales del trágico accidente.

Al frente de la plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Orgaz se encuentra Aristea Ortiz Tiliakou, quien se incorporó al juzgado en enero. No estará sola. Para facilitar la compleja labor que tiene por delante, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha acordó el viernes reforzar su juzgado para que ella pueda dedicarse en exclusiva a la investigación judicial. Además, desde el primer día ha contado con el apoyo de una compañera de los juzgados de Orgaz y de tres magistrados integrantes de la Red Judicial de Expertos en Gestión de Emergencias y Catástrofes, así como de cinco letrados de la Administración de Justicia y más funcionarios. Una ayuda que, sin embargo, no evitará que la investigación judicial se prolongue durante años.

Los antecedentes de las últimas grandes tragedias en el transporte público ocurridas en España así lo evidencian. El accidente ferroviario de Angrois (barrio de Santiago de Compostela), ocurrido en julio de 2013 y en el que murieron 80 personas, no tuvo sentencia firme hasta el pasado enero, casi 13 años después, cuando la Audiencia Provincial de A Coruña confirmó la condena de dos años y medio de cárcel al maquinista y absolvió al que fuera jefe de seguridad de circulación de Adif en el momento del siniestro. La investigación penal del accidente del vuelo JK5022 de Spanair de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid, que costó la vida a 154 personas, se desarrolló durante cuatro años hasta que finalmente fue archivada. Y el siniestro del Metro de Valencia de julio de 2007, en el que fallecieron 43 personas, se alargó 12 años. La causa más reciente, el también choque entre dos trenes ocurrido en Adamuz (Córdoba) el pasado enero y con 46 muertes, todavía se encuentra en una fase muy inicial, principalmente técnica y de recopilación de pruebas. En junio, la jueza al frente de estas pesquisas dio un plazo de nueve meses a los peritos judiciales a los que ha encargado los informes, por lo que es posible que sus conclusiones no lleguen a estar sobre su mesa hasta marzo de 2027, más de un año después del siniestro.

Con estos antecedentes y, sobre todo, con el cercano de Adamuz, la jueza Ortiz ha dado los primeros pasos. Aunque la prioridad desde el primer minuto ha sido la localización e identificación de las víctimas, recepción de las autopsias y comunicación a los familiares de los decesos, la máxima responsable de la investigación judicial se ha apresurado a blindar el lugar del siniestro: ha prohibido de forma tajante retirar cualquier elemento de la vía sin una orden judicial para evitar lo ocurrido, precisamente, en Córdoba. En el suceso de enero, Adif, responsable de la infraestructura ferroviaria, retiró fragmentos de la vía que estaba en el foco de la investigación, los trasladó a instalaciones propias y practicó ensayos. La Guardia Civil advirtió de que esas operaciones se habían realizado "sin advertirlo ni solicitarlo"; la juez del caso, Cristina Pastor, reclamó la devolución del material bajo advertencia de posibles responsabilidades penales. Ahora, en Urda, la jueza se ha asegurado de que eso no pueda ocurrir. De momento, en los dos procedimientos que pretenden esclarecer los accidentes acontecidos este año se investigan hechos y no ha trascendido que ninguna persona haya sido formalmente imputada.

La zona del siniestro no es lo único que la jueza Ortiz se ha esforzado en blindar. A diferencia del accidente de Adamuz, en el que las claves de lo sucedido estaban principalmente en las vías y las soldaduras donde se produjo el descarrilamiento que desembocó en el choque de los dos convoyes, en el de Urda las primeras pesquisas dirigen, de momento, el foco hacia el Centro de Regulación y Control (CRC) de Madrid-Puerta de Atocha. Allí trabajaba el operador señalado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, por haber autorizado al tren AVE de Renfe continuar con "marcha normal" pese a que el Iryo estaba parado en la misma vía unos kilómetros más adelante. Tras las primeras horas del accidente, la titular del juzgado número 2 de Orgaz ordenó a la Guardia Civil recabar los datos de circulación e identificar a quienes estaban encargados del mando cuando se produjo el siniestro. Además, declaró secreto el sumario, algo que no hizo en su momento la jueza del caso Adamuz, a pesar de que los investigadores del instituto armado así se lo pidieron.



Captura del vídeo facilitado por la Guardia Civil del lugar del siniestro mientras los servicios de emergencia efectuaban los trabajos de rescate.Guardia Civil (EFE)

En estos primeros días es previsible que se presenten en el juzgado de Orgaz las primeras denuncias de familias de las víctimas y de heridos, así como peticiones de personaciones de acusaciones populares. El pseudosindicato Manos Limpias presentó el mismo día del accidente una denuncia con este último fin. El PP anunció este domingo. Previsiblemente, otras organizaciones, asociaciones e, incluso, partidos seguirán sus pasos. Ello obligará a la jueza a decidir si admite estas peticiones. El sistema judicial español, en aras de ser garantista, permite que todas las partes —no solo acusaciones como los familiares de las víctimas o la Fiscalía, sino también las defensas de los acusados, los abogados de las aseguradoras o de las empresas involucradas— puedan pedir a la jueza o a órganos superiores que revisen las decisiones que se han adoptado en el marco de la investigación.

De igual forma, pueden reclamar a la instructora que ordene las actuaciones que vean pertinentes para esclarecer los hechos: que cite a declarar a determinadas personas en calidad de testigos, de investigados o de expertos —en el caso de Angrois fueron cientos de interrogatorios—; que encargue informes técnicos a peritos —acusaciones y defensas también pueden presentar sus propios estudios periciales—; o que requiera información a empresas o a autoridades. Todas estas peticiones pueden ser cuestionadas por el resto de participantes en el proceso judicial, lo que en causas con muchos involucrados suele afectar el ritmo de la investigación. Por ejemplo, en el caso del accidente de Angrois, algunas de las decisiones del juzgado se encontraron con 108 recursos, a los que hubo que dzar respuesta.

Hasta ahora, en el caso de Urda, la Autoridad Independiente de Investigación Técnica de Accidentes de Transporte (AITAT), el organismo independiente que el pasado verano asumió las competencias de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), ha emitido una única nota informativa de cinco páginas con los datos recabados en las 24 horas posteriores al siniestro. En los nueve meses que han transcurrido desde que se produjo el accidente de Adamuz, la CIAF, entonces encargada de las pesquisas, ha publicado cinco notas similares, la última el pasado marzo. Falta el informe final. En el accidente de Angrois, este mismo órgano tardó cerca de un año en tener su informe definitivo. En el caso del siniestro aéreo de Spanair, la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) no emitió el suyo hasta casi tres años después del suceso. La complejidad de estos informes y sus tiempos de entrega también inciden en los plazos del procedimiento judicial.



Una grúa durante las labores de rescate en la zona del accidente. Víctor Sainz

No obstante, el papel de la AITAT es determinar las causas del choque para adoptar medidas correctoras, no si en Urda hubo responsabilidades penales o no. Ese papel corresponde a la Guardia Civil, con la que colabora estrechamente. Hasta ahora, el instituto armado ha centrado sus gestiones en recopilar la información imprescindible para elaborar lo que en la jerga se conoce como "moviola ferroviaria"; es decir, una secuencia cronológica de lo sucedido el pasado miércoles en los diferentes escenarios relacionados con la tragedia en Urda. Además, es este cuerpo policial el encargado de la custodia de las llamadas cajas negras de los trenes, los dispositivos que registran tanto los parámetros de marcha del convoy como las operaciones que realizan los maquinistas durante la conducción. En el caso de Adamuz, la jueza acaba de citar para el próximo 12 de noviembre a los técnicos de las compañías ferroviarias cuyos trenes se vieron implicados —también Renfe e Iryo— y a los peritos judiciales para que accedan, descifren e interpreten los datos que contienen.

La Guardia Civil y, en concreto, su Servicio de Criminalística —cuyos agentes en los últimos días han recogido muestras, tomado fotografías y grabado vídeos, tanto terrestres como aéreos con drones, del lugar de la tragedia— debe elaborar un informe que incluya una reconstrucción en 3D (tres dimensiones) sobre lo sucedido. Por su parte, los especialistas de Policía Judicial, tanto de la Comandancia de Toledo como de la Unidad Central Operativa (UCO), tomarán declaración a testigos —entre ellos, la maquinista del Iryo, el convoy que se encontraba detenido y contra el que impactó el tren AVE— y posibles imputados. El pasado jueves ya lo hicieron con el operador que presuntamente autorizó a retomar al convoy que embistió al otro tren, al que citaron acompañado de abogado como imputado no detenido. Este se acogió a su derecho a no declarar. Es previsible que la jueza Ortiz lo cite en los próximos días para tomarle declaración dentro de lo que previsiblemente será uno de los primeros interrogatorios de la causa en la histórica sede de los juzgados de Orgaz.

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-11-02/la-tragedia-de-urda-encara-un-largo-camino-ante-la-justicia.html
Recorte generado el 2/11/2026, 6:25:13 · sin publicidad ni recomendaciones.